



訴願決定書

案 號： 1113101360

要 旨： 因建造執照事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 02 月 23 日

發文字號： 新北府訴決字第 1112449105 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1113101360 號

訴願人 蕭○隆

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因建造執照事件，不服原處分機關民國 111 年 7 月 26 日新北工建字第 1111409551 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項本文規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」、第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」、第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。
- 二、卷查訴願人因建造執照事件不服民國（下同）111 年 7 月 26 日新北工建字第 1111409551 號函（下稱系爭處分）提起訴願，經本府以 111 年 10 月 26 日新北府訴決字第 1111803275 號函檢送之訴願決定書（案號：1113040952）為訴願**不受理**決定。本件訴願人再對系爭處分表示不服，就前開同一事件再提起訴願，即係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸首揭條文規定，應**不受理**。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，擬依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 2 月 23 日